

1501753-87.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501753-87.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501753-87.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225495/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 26837161 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2225495 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN OLTRAMARI DOS SANTOS DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

RYAN OLTRAMARI DOS SANTOS DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 19 horas, na Rua Antônio Simionato, s/n, no bairro Santa Terezinha, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços com o

adolescente GUILHERME SILVA COUTO, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, o veículo HYUNDAI/IX35, de placas BYY-5318; 01 (um) telefone celular Iphone, da marca Apple; 01 (uma) bolsa de couro; 01 (uma) carteira; 01 (um) CRLV do veículo; 03 (três) cartões bancários e 01 (uma) bolsinha contendo remédios diversos, tudo avaliado em R\$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) – conforme auto de avaliação de fl. 15, de propriedade de Sandra Regina da Silva.

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RYAN OLTRAMARI DOS SANTOS DIAS, corrompeu o adolescente GUILHERME SILVA COUTO, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado se ajustou com o adolescente GUILHERME SILVA COUTO para a prática de um crime de roubo.

Então, ambos caminhavam pela Rua Antônio Simionato, no bairro Santa Terezinha, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, quando avistaram a vítima saindo de seu veículo HYUNDAI/IX35, de placas BYY5318, que estava estacionado na via pública, defronte a Paróquia Santa Terezinha, e decidiram abordá-la.

Os roubadores se aproximaram, o acusado anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse as chaves do veículo, enquanto o adolescente GUILHERME tomou a bolsa de suas mãos violentamente.

Ato contínuo, o adolescente assumiu a condução do automóvel subtraído, RYAN ocupou o banco do passageiro, e ambos se evadiram do local.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram comunicados do roubo e passaram a encetar diligências na tentativa de localizar o veículo subtraído. Na Rua Ponte Alta, já no Bairro Jardim Silvina, se depararam com o referido automóvel, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Após os policiais darem voz de parada para o condutor do veículo, o acusado abriu a porta do passageiro e empreendeu fuga, enquanto o adolescente infrator permaneceu na direção e se rendeu.

Assim, integrantes da equipe de policiais seguiram no encalço do fugitivo, alcançando-o após ele cair de um muro de uma construção. Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse do acusado e do adolescente.

Nestas circunstâncias, RYAN e o adolescente foram conduzidos à Delegacia, onde a vítima compareceu e prontamente os reconheceu como os autores do crime.

Assim, apurou-se que RYAN OLTRAMARI DOS SANTOS DIAS corrompeu o adolescente GUILHERME SILVA COUTO, uma vez que com ele praticou o delito de roubo acima narrado.

Acompanhada por inquérito policial a (págs. 05/60), a denúncia foi recebida às págs.66/70. Regularmente citado (pág.97), o réu apresentou resposta à acusação à pág.101. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.102/103), em instrução foram ouvidas vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o réu. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Wagner Pimentel da Silva.

Cópias extraídas dos autos de nº 1509987-74.2022.8.26.0564 em trâmite na Vara da Infância e Juventude desta Comarca foram juntadas às págs. 110/122.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, elevando-se a pena base, reconhecendo-se a agravante da reincidência, a atenuante da confissão espontânea, o concurso formal entre os delitos e fixando-se o regime inicial fechado.

A defesa requer a absolvição por inexistência do crime em relação à corrupção de menores e insuficiência probatória no tocante ao delito de roubo.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, inexistindo dúvida quanto à autoria. Também deve ser reconhecido o crime de corrupção de menores.

A materialidade delitiva vem consubstanciada nos autos de exibição, apreensão e entrega de pág.18 (bens e carro subtraído) e de avaliação a pág. 19.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág. 29), em Juízo o acusado confessou a prática do crime nos termos da denúncia:

Poucos dias antes dos fatos havia saído de estabelecimento prisional (revogação da

prisão preventiva nos autos nº 1501217-67.22 - 2º Vara criminal de Santo André - crime de porte ilegal de arma de fogo, cf. certidão criminal às págs.39/41) e precisava de dinheiro.

Assim, na companhia do menor de idade GUILHERME, seu conhecido 'da rua', praticou o crime descrito na denúncia. Deram 'voz' de assalto sem emprego de arma de fogo. Subtraíram automóvel e a bolsa da ofendida. O adolescente assumiu a direção do veículo. Ocupou o banco do passageiro. Deixaram o local e pouco depois foram abordados por policiais militares. Tentou fuga e foi detido.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Sob o crivo do contraditório, a confissão do acusado vem corroborada pelas declarações da vítima, que narrou os lances do crime praticado por dois indivíduos, mediante grave ameaça, e espancou dúvida acerca da autoria:

Estacionou o seu veículo HYUNDAI/IX35 na frente da paróquia situada no local do fato. Abria a porta da igreja quando o acusado e o menor de idade se aproximaram, seguraram o seu braço e anunciaram o assalto. Os rostos estavam visíveis.

Os agentes exigiram a entrega da chave do carro e de sua bolsa, ordenando que não gritasse. Enquanto puxavam a sua bolsa, pediu que não a levasse, mas os agentes não aceitaram. Na posse do carro e da bolsa, os roubadores deixaram o local. O indivíduo 'mais alto' era ao adolescente (a vítima fez referência ao positivo reconhecimento judicial efetuado na Vara da Infância e Juventude), que assumiu a condução de seu automóvel. O 'mais baixo', maior de idade, ocupou o banco do passageiro.

Recebeu auxílio de populares e acionou a Polícia Militar.

Aproximadamente quarenta minutos depois recebeu a notícia de que os seus bens tinham sido localizados e se dirigiu à Delegacia de Polícia, onde recuperou todos os pertences subtraídos (a bolsa estava dentro do carro) e reconheceu os autores do crime. Não teve dúvida.

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminoso, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz,

Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Ratificando a reconhecimento anterior, em Juízo a vítima reconheceu o réu (placa nº 02), exibido dentre outros dois indivíduos semelhantes, como sendo um dos roubadores.

Disse que o corte de cabelo atrapalhava o reconhecimento, mas o apontou dentre os demais.

É comum o nervosismo que acomete as vítimas de delito de roubo, principalmente em Juízo. Na espécie, de qualquer modo, a ofendida confirmou o positivo e certo reconhecimento dos roubadores na Delegacia de Polícia e apontou o acusado, em Juízo, como o indivíduo que se assemelha ao autor do crime maior de idade. As suas declarações foram ratificadas pela própria confissão judicial do réu.

As palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento do policial militar Cleyton Alves de Faria, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data dos fatos para identificação da autoria: Realizavam patrulhamento de rotina quando o COPOM noticiou o roubo apurado nos autos, praticado no bairro de Santa Terezinha, nesta cidade de São Bernardo do Campo, informando os dados do veículo.

Em diligências, aproximadamente dez minutos depois localizaram o veículo, ocupado por dois indivíduos. Diante da iminente abordagem, o indivíduo que ocupava o banco do passageiro (ora réu) desceu e empreendeu fuga. Foi perseguido e detido. Não o perdeu de vista. O motorista, menor de idade, permaneceu no local e foi rendido.

A bolsa que também havia sido subtraída da vítima foi localizada dentro do carro roubado.

Inquiridos, confessaram a prática do delito e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à minguia e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

A comparsaria entre o réu e o adolescente infrator ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pela vítima, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

O adolescente admitiu a prática do ato em coautoria com RYAN, na Vara da Infância e Juventude:

O Magistrado sentenciante, na Vara Especializada, resumiu a declaração do menor (págs.119/120):

"(...) Cometeu os fatos com Ryan. Deram voz de assalto sem insinuar estarem armados. Admitiu que pegou a bolsa da mão da vítima. Não agrediram a vítima. Conduziu o veículo roubado. Depois de dez minutos foram detidos pela polícia, quando ainda conduzia o veículo. Todos os bens foram recuperados; estavam dentro do carro. Não conhecia os policiais anteriormente. Nada tem contra eles. (...)" - grifo nosso.

O delito de roubo consumou-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, justamente o que se viu patenteado na hipótese dos autos.

A propósito:

"O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão" (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, com o seguinte teor:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

O réu e o adolescente infrator subtraíram os pertences da vítima deixando o local. Retiraram os bens da esfera de disponibilidade da ofendida, que os perdeu de vista. Houve inversão da detenção em posse.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito pelo acusado.

Quanto à corrupção de menores, a jurisprudência contemporânea interpreta, sobretudo, após o advento da Lei nº 12.015/2009, que o delito é de natureza formal. Sendo assim, prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu na hipótese vertente.

Entende-se que o "bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (STJ, Resp nº 1.127.954), bem como que "o argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade" (STF, HC nº 108.442).

E, tendo em conta a efetividade do processo, acede-se a esta orientação, pois bem comprovada a unidade de desígnios entre os adolescentes e o acusado durante a ação criminosa.

A propósito:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso ao qual se nega provimento." (STF-RHC 111434 / DF, Primeira Turma, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012). O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento supra demonstrado, ao editar a Súmula nº 500 (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013), com o seguinte enunciado:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Sobre o tema, transcreve-se trecho de V. Acórdão prolatado pelo Relator Otavio Rocha, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0031369-37.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo. Data do julgamento: 17/05/2017. Data de registro: 24/05/2017):

"E porque deriva do senso comum o entendimento de que esse modo de agir dá ensejo

ou contribui para a corrupção de menores, a correta exegese da norma é a de que o tipo se completa com a prática de qualquer das condutas nele descritas, com total independência da prova de que o menor estivesse previamente corrompido. Em outras palavras, a eventual circunstância da honestidade (ou da "não corrupção") anterior do menor, porque não constitui elemento normativo do tipo, não precisa ser demonstrada, por tratar-se aqui de crime formal.

Todo cidadão brasileiro, maior ou menor de dezoito anos, deve ser considerado honesto para os fins penais até prova em contrário, sob pena de violação dos postulados garantidores dos direitos individuais, bem como das regras constitucionais de proteção à cidadania, notadamente a norma do art. 3º da Constituição Federal, que elenca os "objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil", entre os quais o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação". Assim, para os fins do art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas importa averiguar se o menor possuía idade inferior a 18 anos na época dos fatos, pois, em caso positivo, impõe considera-lo como ser humano passível de proteção especial do Estado (garantida pela ordem constitucional e pela mesma Lei nº 8.069/90), a qual é incompatível com a presunção de que é desonesto por ausência de prova quanto à honestidade o que, aliás, implicaria sua vitimização secundária.

Não é por outra razão que a jurisprudência brasileira já aclarou que o tipo penal do artigo 244-B define delito de natureza formal que, como tal, dispensa a prova de que o agente, praticando na companhia do menor, ou induzindo-o a praticar ato delituoso, tenha causado em relação a ele qualquer alteração psíquica significativa, eis que o legislador entendeu que essas condutas são suficientes para corromper ou facilitar a corrupção do indivíduo cuja personalidade ainda se encontre em formação, sendo por isso mais susceptível às influências deletérias provenientes dos adultos".

E, no sentido de ser suficiente apenas a participação do menor na empreitada criminosa, juntamente com o agente maior, para a caracterização do delito em questão, primorosa é a lição do eminente Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, manifestada por ocasião do julgamento do REsp. nº 182.471, em 21.6.99, que cabe aqui reproduzir:

"RESP - PENAL - LEI Nº 2.252/54 CONCURSO FORMAL - A Lei nº 2.252/54 visa a preservar o menor, punindo quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando sua colaboração material para a prática do crime. Todo crime é crime de resultado. Não basta a conduta. Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano. Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa. Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará configurada a corrupção.

A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese, há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano. Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do menor, de

modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa. Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese, há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do Código Penal, onde vozes há que excluem a criminalidade se a vítima estiver integrada na prática da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei nº 2.252/54 busca-se impedir o estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade" (grifo nosso). A pequena diferença de idade entre réu e adolescente não é circunstância apta a afastar a tipicidade da conduta.

O adolescente admitiu a prática do delito em coautoria com RYAN, na Vara da Infância e Juventude, tendo sido aplicada a medida socioeducativa de internação (págs.122).

Por derradeiro, deve ser reconhecido o concurso formal entre o crime patrimonial de roubo e o delito do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, mesmo que de espécies distintas, porquanto ao perpetrar o roubo em conluio com o adolescente o acusado praticou também, no mesmo contexto e mediante uma única ação, o crime de corrupção de menores.

Nesse sentido:

"Pelo próprio enunciado do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, na redação trazida pela Lei 12.015/2009, depreende-se que a conduta típica é rigorosamente una em relação àquela do crime cometido em concurso com as vítimas da corrupção, tanto que tal conduta, em si e por si, já se mostra, na própria disposição sumular, necessária e suficiente para caracterização do ataque à moralidade, no caso aqui em julgamento, dos dois adolescentes. Ora, se com a mesma conduta – a prática do crime-base em concurso de agentes (no caso, o roubo) – tem-se como agredidos dois bens jurídicos diversos (aquele de roubo cometido contra Emilia e a moralidade das vítimas adolescentes Lucas e Paulo César) – então estamos diante um caso clássico de concurso formal de infrações, mesmo porque, à evidência, nem a mais rigorosa das mentes aqui ousaria falar, concretamente, em desígnios autônomos. Inviável, sob qualquer ângulo teórico que se queira analisar o tema, recusar que se trata de conduta única, embora, como dito, agressiva de dois bens jurídicos de natureza distinta. Essa é, como sabemos, precisamente a situação normativa mais cristalina do instituto do concurso formal próprio, em sua versão heterogênea. No caso, o embasamento material da unidade da conduta está justamente nessa coesão temporal e espacial dos atos que, no verbo do tipo, são aglutinados numa só conduta, de sorte que no concurso formal heterogêneo, como lembra GRISPIGNI, a conduta única se enquadra em dois tipos de delito, sendo que cada um deles tem uma parte em comum e uma parte distinta, como descrição abstrata de condutas delituosas..."

(TJSP; Apelação 0005394-51.2014.8.26.0372; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Foro de Monte Mor - 2º Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018).

Inexistente comprovação de prévio e autônomo induzimento do menor à prática delituosa em geral, mas tão somente o cometimento do delito de roubo apurado nestes autos.

Nesse sentido situa-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São necessárias para a configuração do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do Código Penal) a unidade de ação e a ausência de desígnios autônomos para os delitos praticados. 2. Deve ser reconhecida, na hipótese, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, vez que o paciente, com uma única conduta, praticou os dois delitos. 3. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (...). Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação." (STJ, HC 230314, Quinta Turma, rel. Desembargador CAMPOS MARQUES, j. 09/11/2012).

Por derradeiro, não se olvida que, para justificar a conduta criminosa, o acusado declarou que precisava de dinheiro.

Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante.

Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade do acusado, muito menos que agira visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa.

Eventual dificuldade financeira, que nem sequer foi provada, não autoriza, de per si, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).



Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

Maior a censurabilidade da conduta do agente em razão do bem roubado. Veículos são objetos de considerável valor (o carro, na espécie, foi avaliado em R\$ 110.000,00, cf. auto juntado à pág.19), cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia. Ademais, são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, que causam elevação de seguros, estimulam desmanches e mercado paralelo de compra e venda de peças retiradas dos carros subtraídos.

Exige-se séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. Pena mais severa é necessária para desestimular tal prática, tão lucrativa para os criminosos.

Outrossim, além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime gera maiores vantagens ao criminoso, em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, é inegável ser maior a determinação criminosa, pois o carro está sujeito a diversos controles públicos de propriedade e circulação, o que não ocorre com um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização.

Por tal razão, fere o princípio da individualização da pena apenar igualmente a subtração de um veículo a de um aparelho celular ou relógio. As gravidades das condutas são díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos culpabilidade redobrada e personalidade mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade.

Assim, fixo a pena base do delito de roubo acima do mínimo legal, elevando-a em 1/8, o que perfaz 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

A pena base do crime de corrupção de menores fica estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

A seguir, presentes a agravante da reincidência (autos nº 1505246-93.2019 - 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Crime de roubo. Trânsito em julgado em 11/08/2021. Cumpria pena em regime aberto desde 09/06/2022, cf. certidão de págs. 39/41) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, "d"), operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: “A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes” (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa de concurso de agentes no crime de roubo, circunstância que evidentemente reduziu a capacidade de resistência da vítima, intimidando-a e impondo-lhe maior temor. Elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, fixando-a em 06 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal entre o crime de roubo e o delito de corrupção de menores, elevo a pena mais grave (a do roubo) em 1/6, fixando-a, definitivamente, em 07 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa (anoto que, na hipótese dos autos, também teria sido esta a pena aplicada se adotado o concurso material benéfico).

Nesta linha:

"A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO. (...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no original).

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado. É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas a gravidade CONCRETA do delito, circunstâncias nas quais foi praticado (em comparsaria com adolescente) e as desfavoráveis condições subjetivas do agente, que bem demonstram a ousadia e periculosidade aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Não existe relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A prática reiterada de crimes pelo réu denota periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade fechada.

O agente ostenta condenação anterior e definitiva por crime de roubo. Ainda cumpria pena em regime aberto quando voltou a delinquir. É reincidente específico. Os delitos em apreço não constituem mero desvio na vida do acusado, que faz da prática da ação criminosa o seu meio de vida

A fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta. Atende-se aos parâmetros do artigo 33, §3º do Código Penal, prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para permitir ao(à) Juiz(iza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela gravidade concreta das condutas e desfavoráveis condições subjetivas do agente, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Outrossim, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração: "Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão

no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu RYAN OLTRAMARI DOS SANTOS DIAS, qualificado nos autos às págs.23/27, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso, após decretação da prisão preventiva a conversão da prisão em flagrante em preventiva (págs.47/51).

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus comimissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, na confissão judicial do agente, no depoimento do policial militar e na presente condenação. O periculum libertatis vem consubstanciado na gravidade concreta das condutas praticadas pelo acusado e nas suas desfavoráveis condições subjetivas. O acusado é reincidente específico. Voltou a delinquir em breve espaço de tempo, quando ainda cumpria pena anterior e definitiva em regime aberto, o que denota conduta social não consoante à moralidade média.

O acusado fez do crime o seu meio de vida, sendo mister acautelar a ordem pública (fortes elementos de que, em liberdade, o acusado voltará a praticar crimes de concreta gravidade) e a aplicação da lei penal.

Cumpra-se destacar que o agente tinha sido beneficiado com revogação da prisão preventiva em processo por crime de porte ilegal de arma de fogo (autos nº 1501217-67.22 - 2º Vara criminal de Santo André, e fogo, cf. certidão criminal às págs.39/41) em 01/07/2022. Pouco mais de um mês depois - 17/08/2022 - foi preso em flagrante pelo crime apurado nestes autos.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não são suficientes e adequadas às circunstâncias em que praticado o crime e desfavoráveis condições subjetivas do agente, aptas a demonstrar periculosidade diferenciada. Não teriam idêntico efeito garantidor, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva e efetuando-se comunicações necessárias;

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o

Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA